

1501850-73.2020.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... em julgado [0004398-69.2007.8.26.0252 (furto), da Vara Única de Ipaussu - fls. 159/160; 0003317-24.1999.8.26.0266 (furto tentado), da 2ª Vara de Itanhaém - fl. 160; 0005222-25.2003.8.26.0266 (furto tentado), da 1ª Vara de Itanhaém - fls. 160/161; 0012773-76.2007.8.26.0408 (furto), da 2ª Vara de Ourinhos - fl. 161].

Deste modo, presentes duas circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501850-73.2020.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501850-73.2020.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUIZ DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

JOÃO LUIZ DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, em 04 de abril de 2020, por volta das 11:01h, nas dependências do Mercado Avanzi, localizado na Avenida dos Lírios, 1120, Centro, cidade e Comarca de Assis, subtraiu, para si, 1 garrafa de bebida alcoólica, marca José Corvo, avaliada em R\$ 80,00, e 3 pares de chinelos, todos da marca Cartago e avaliados em R\$ 40,00 cada, pertencentes à empresa-vítima mencionada, representada por César Augusto de Oliveira Giroto.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, o denunciado dirigiu-se até o supermercado Avanzi com o intuito de praticar o crime de furto.

Para tanto, JOÃO adentrou ao local, dirigiu-se até algumas prateleiras do estabelecimento comercial e, após apoderar-se das mercadorias acima mencionadas, passou pelos caixas do supermercado, sem efetuar o pagamento.

Policiais militares, que realizavam patrulhamento pela região dos fatos, vislumbaram o denunciado caminhando rapidamente pela via pública, carregando consigo uma sacola, ocasião em que resolveram abordá-lo.

Realizada revista pessoal, os policiais localizaram, no interior da sacola carregada por JOÃO, uma garrafa de bebida alcoólica e três pares de chinelos.

Indagado informalmente pelos policiais, o denunciado confessou que havia subtraído as mercadorias da empresa vítima. Diante dos fatos, JOÃO foi detido e conduzido até a Unidade Policial.

Interrogado, o denunciado confessou a prática do crime (fls.11).

Recebida a denúncia (fl. 83), o réu foi citado pessoalmente (fl. 109) e apresentou resposta à acusação (fls. 114/119). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 120/121).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da empresa-vítima, as testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em memoriais

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/11) e avaliação (fl. 64), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é igualmente certa e recai de maneira firme sobre o acusado, como passo a demonstrar.

Nesse sentido, o representante da empresa vítima, César Augusto de Oliveira Giroto, relatou que, na data dos fatos, estava em serviço no Mercado Avanzi, quando os policiais militares chegaram ao local e disseram que haviam abordado o réu na via pública. Eles abordaram o réu porque suspeitaram do réu, o qual teria confessado que subtraiu objetos do estabelecimento. Asseverou que as mercadorias ainda estavam com etiquetas do mercado. Recorda-se de que as coisas subtraídas ficariam em torno de R\$ 350,00. Apesar da avaliação, confirma que o chinelo da Cartago é caro e não custa apenas R\$ 40,00.

A policial militar Gisele Ferreira de Oliveira afirmou que, na ocasião, estava em serviço com o policial Marcuci, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, caminhando rápido e olhando para trás enquanto segurava uma sacola preta.

Localizou com ele apenas alguns objetos e, indagado, ele acabou admitindo que os teria furtado do Mercado Avanzi. Então, contatou o gerente do mercado, que reconheceu como suas as mercadorias subtraídas. Esse reconhecimento foi feito pelo lacre específico do mercado.

Interrogado, o réu JOÃO LUIZ confessou o furto. Afirmou que furtou os objetos para vender e adquirir droga para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Afirmou que fez tratamento e está há 10 meses sem usar drogas.

Pois bem. A prova carreada nos autos é suficiente à demonstração de que o réu subtraiu para si os bens constantes na denúncia.

Com efeito, as declarações do representante da empresa vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência foram firmes e coerentes, tendo sido corroboradas pela confissão do acusado, o qual asseverou que subtraiu os produtos do mercado porque queria trocar por drogas.

Nesse contexto, não há dúvida quanto à ocorrência da subtração dos produtos constantes na denúncia, bens móveis que pertenciam ao Mercado Avanzi.

Finalmente, não se cogita, no caso em tela, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a subtração efetivamente ofendeu o bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio, eis que os itens furtados foram avaliados em R\$ 200,00 (fl. 64) no total.

É certo que não há indicação jurisprudencial de qual seja precisamente o valor/quantia que se deva considerar insignificante, uma vez que se devem ponderar as particularidades do caso concreto, notadamente a situação patrimonial do ofendido. Desse modo, uma quantia insignificante e incapaz de ofender efetivamente o patrimônio de um milionário pode ser devastadora em relação ao patrimônio de uma vítima humilde.

No caso em tela, não se pode ter como correto asseverar que tal quantia seja inofensiva ao patrimônio do ofendido, pois representa cerca de 19% do salário mínimo nacional vigente ao tempo da prática da conduta <https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/>.

Além disso, verifica-se que o sentenciado ostenta condenações criminais anteriores, todas por crimes patrimoniais, circunstância que, por si só, afasta o princípio da

insignificância.

Destarte, em que pesem as judiciosas ponderações trazidas pelo i. Defensor, não se verificam indícios mínimos suficientes a comprovar que o acusado era, ao tempo da ação, inteira ou relativamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, além do fato de que o vício de entorpecentes não pode ser utilizado como um escudo protetor para a prática de condutas delituosas.

Assim, inquestionável a configuração do crime de furto simples.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 155, caput, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:

O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo - mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

O mesmo critério é adotado para aferição da pena de multa (subtrai-se o mínimo, 10 dias-multa, do máximo, 360, e divide-se o resultado por oito).

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de delitos, com várias condenações transitadas em julgado [0004398-69.2007.8.26.0252 (furto), da Vara Única de Ipaussu - fls. 159/160; 0003317-24.1999.8.26.0266 (furto tentado), da 2ª Vara de Itanhaém - fl. 160; 0005222-25.2003.8.26.0266 (furto tentado), da 1ª Vara de Itanhaém - fls. 160/161; 0012773-76.2007.8.26.0408 (furto), da 2ª Vara de Ourinhos - fl. 161]. Deste modo, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 96 dias-multa.

Na segunda fase, ressalto não ser o caso de aplicação da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque os fatos não foram praticados em proveito de situação de calamidade gerada pela pandemia da COVID 19.

Por outro lado, incide a atenuante da confissão, a qual tem o condão de reduzir a pena em 1/6, para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 80 dias-multa.

Na terceira fase, não existe causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 80 dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO LUIZ DE SOUZA ao cumprimento de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de delitos).

Substituição por pena restritiva de direitos: inviável, uma vez que o sentenciado possui maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes (art. 77, II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pelo Convênio. Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Assis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA